

Proposta de Serviços – Planejamento Trabalhista

Diagnóstico, estimativa de custos e plano de regularização do quadro de empregados

Contratante

MARMA LTDA
CNPJ 67.699.385/0001-06
Santa Cruz do Capibaribe/PE

Proponentes

Metabase Contabilidade – Estêvão Fernandes,
Contador
Arnesen Cintra – Advogado (parte jurídica)

1. Contexto

A MARMA LTDA é uma indústria de confecção com CNPJ recém-aberto e ainda sem movimentação. Hoje cerca de **35 pessoas** trabalham nas instalações da empresa: parte recebe **por hora** e parte **por produção**. A jornada efetiva costuma passar de 10 horas por dia e inclui fins de semana.

A empresa quer começar a operar formalmente, registrar os trabalhadores e reduzir o risco de **fiscalização do trabalho** e de **reclamações trabalhistas**, com um custo que caiba na operação. O foco principal são os trabalhadores **por produção**.

2. Objetivo do trabalho

Entregar à diretoria um **plano de regularização completo**, com o custo real de cada cenário e o modelo de contratação juridicamente seguro mais econômico para cada grupo de trabalhadores. O plano também traz o cronograma e os documentos prontos para começar os registros.

3. Escopo – o que será entregue

Etapa 1 – Diagnóstico (Metabase + Arnesen)

- Levantamento individual dos ~35 trabalhadores: função, forma de pagamento (hora/produção), remuneração média, jornada real, dias trabalhados, tempo de serviço e documentação.
- Visita técnica à fábrica e entrevistas com a gestão sobre o fluxo de produção, o controle de peças e o horário de funcionamento.
- Enquadramento da empresa: CNAE, regime tributário (empresa optante pelo Simples Nacional – Anexo II, indústria), sindicato da categoria e Convenção Coletiva aplicável (piso salarial, adicionais, regras de jornada e de produção).

Etapa 2 – Estudo de custos (Metabase)

- Simulação do custo mensal e anual de cada trabalhador e da folha total: salário, FGTS, 13º, férias + 1/3, provisões rescisórias, DSR, horas extras e saúde e segurança do trabalho.
- Comparação de cenários: *registro integral imediato* × *registro escalonado*, e *horista* × *produção com garantia do piso* × *compensação/banco de horas*.
- Impacto no fluxo de caixa e no preço de venda (custo de mão de obra por peça), mais a verificação dos limites do Simples Nacional e do ICMS-PE.

Etapa 3 – Modelagem jurídica (Arnesen Cintra)

- Modelo de **contrato de trabalho por produção** com garantia do piso, critério de apuração das peças, cálculo do DSR e tratamento das horas extras (art. 78 da CLT, art. 7º, VII, da CF e OJ 235 da SDI-1/TST).
- Desenho da jornada legal: escala semanal, acordo de compensação/banco de horas (art. 59 da CLT), trabalho aos sábados e restrições ao trabalho aos domingos.
- Análise de alternativas e dos riscos de cada uma: prêmios por desempenho (art. 457, §§2º e 4º), contrato de experiência, facção/terceirização externa (Lei 6.019/74) e os limites da "pejotização".
- Avaliação do **passivo do período anterior ao registro** e estratégia para tratá-lo, inclusive por acordo extrajudicial homologado (art. 855-B da CLT), quando cabível.
- Regulamento interno e termos individuais: política de jornada, ponto, produção e prêmios.

Etapa 4 – Plano de implantação (Metabase + Arnesen)

- Cronograma de admissões por fases, com prioridades definidas pelo risco.
- Checklist admissional, cadastro no eSocial, FGTS Digital e DCTFWeb.
- Especificação do **controle de ponto**, obrigatório para empresas com mais de 20 empregados (art. 74, §2º, da CLT).
- Roteiro de Saúde e Segurança do Trabalho (PGR, PCMSO, exames admissionais, NR-12 para máquinas e NR-17 para ergonomia), com indicação de fornecedores.

Etapa 5 – Entrega

- Relatório executivo com os cenários, os custos e a recomendação final.
- Planilha de simulação editável, para a empresa testar novos cenários.
- Reunião presencial de apresentação à diretoria, com a participação do contador e do advogado.

Fora do escopo desta proposta: execução mensal da folha e das admissões (objeto da Proposta nº 002/2026), defesa em ações judiciais e autos de infração já existentes, e os custos de terceiros: exames médicos, PGR/PCMSO, sistema de ponto, taxas e certidões.

4. Estimativa preliminar de custos (ilustrativa)

Para ilustrar o trabalho, fizemos uma conta inicial com premissas simplificadas: salário-base de R\$ 1.621,00 (salário mínimo 2026) e empresa optante pelo Simples Nacional, Anexo II. A contribuição patronal ao INSS já está incluída no DAS. O piso da Convenção Coletiva ainda será confirmado e pode ser maior.

Item mensal por empregado	Valor (R\$)
Salário-base	1.621,00
FGTS (8%)	129,68
Provisão de 13º salário	135,08
Provisão de férias + 1/3	180,11
FGTS sobre 13º e férias	25,22
Provisão da multa rescisória do FGTS (40%)	61,96
Custo mensal por empregado (fator ≈ 1,33)	2.153,05

Empregados registrados	10	20	35
Custo mensal da folha (sem horas extras)	21.530	43.061	75.357
Encargos e provisões acima do salário	5.320	10.641	18.622

Onde está a economia possível: numa jornada de cerca de 11 horas extras por semana, o custo mensal das horas extras de um empregado fica assim:

Forma de remuneração	O que é devido sobre a hora extra	Custo/mês com reflexos (R\$)
Horista	Hora normal + adicional de 50% + DSR	≈ 830
Produção (OJ 235 TST)	Somente o adicional de 50% + DSR, porque as peças já remuneram a hora	≈ 277

Esses números são preliminares e servem só para dimensionar o trabalho. O estudo definitivo da Etapa 2 vai usar os dados reais de cada trabalhador, o piso da Convenção Coletiva e a jornada que será efetivamente adotada. A jornada não pode passar de 10 horas diárias (8 normais + 2 extras).

5. Prazo

Até 30 dias corridos a partir da assinatura e do envio das informações solicitadas. O diagnóstico da Etapa 1 fica pronto em até 10 dias.

6. Investimento

Parte	Responsável	Valor (R\$)
Diagnóstico, estudo de custos, enquadramento e plano de implantação (Etapas 1, 2 e 4)	Metabase Contabilidade	2.400,00
Modelagem jurídica, contratos, regulamento e análise de passivo (Etapa 3)	Arnesen Cintra – Advogado	2.400,00
Total do planejamento		4.800,00

Forma de pagamento: 50% na assinatura e 50% na entrega do relatório final, ou em 3 parcelas mensais iguais de R\$ 1.600,00.

Condição especial: se a MARMA contratar o acompanhamento mensal (Proposta nº 002/2026) até a entrega do relatório, o planejamento sai por **R\$ 4.000,00** (R\$ 2.000,00 para cada parte). As admissões iniciais dos trabalhadores também ficam isentas da taxa de implantação.

Cada profissional emite seu próprio contrato e documento fiscal pela sua parte. A divisão segue as regras do CFC, para a contabilidade, e do Estatuto da Advocacia e Código de Ética da OAB, para a advocacia.

7. Responsabilidades da contratante

- Fornecer a relação dos trabalhadores e os dados de pagamento, produção e jornada dos últimos meses.
- Permitir o acesso à fábrica para a visita técnica e indicar um responsável interno.
- Prestar informações verdadeiras e completas. As recomendações dependem delas.

MARMA LTDA
Contratante

Estêvão Fernandes
Metabase Contabilidade

Arnesen Cintra
Advogado
